

공유재산관리

김 숙 녀
서울우면초등학교

내 용 목 차

1. 공유재산의 관리
2. 공유재산의 취득
3. 공유재산의 처분
4. 공유재산의 사용·수익허가

[참고자료]

- 국공유재산 관리실무(서울특별시교육청, 2017.12.)
- How to 학교행정 길라잡이(서울특별시강남서초교육지원청 2012.10.)
- 공직생애주기 교육행정 직무역량(서울특별시교육청교육연수원 2021.05.)

I. 공유재산관리

1 공유재산의 관리

공유재산의 종류 및 특성

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 제5조(공유재산의 구분과 종류)

공유재산 및 물품관리법 시행령 제3조(공유재산의 구분)

종류		의미	비고
행정 재산	공용 재산	지방자치단체가 사무용, 사업용 및 공무원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설중인 재산 (예 : 청사, 학교, 공무원아파트 등)	• 학교, 교육기관에서 교육 용도로 직접 사용하는 것은 모 두 행정재산 • 사용허가 대상
	공공용 재산	지방자치단체가 공공용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설중인 재산 (예 : 도로, 공원 등)	
	기업용 재산	지방자치단체가 경영하는 기업용 또는 그 기업에 종사 하는 직원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정 한 재산과 사용을 목적으로 건설중인 재산 (예 : 병원, 상하수도 등)	
	보존용 재산	법령·조례·규칙이나 그밖에 필요에 의하여 지방자치단 체가 보존하고 있거나 보존하기로 결정한 재산	
일반재산		행정재산을 제외한 모든 공유재산 (행정재산 중 용도가 폐지된 재산)	• 매각, 철거, 대부, 양여 등 가능

- ① 공유재산 중 행정재산은 공공성과 공익성이 크므로 대부·매각·양여·교환·신탁을 할 수 없음
- ② 공유재산은 누구든지 정당한 사유없이 사용 또는 수익하지 못 함
- ③ 공유재산을 정당한 이유없이 점거하거나 시설물을 설치한 경우에는 강제 철거 가능

공유재산의 종류에 따른 사용·수익허가 및 대부

구분	사용·수익허가	대부
대상재산	행정재산	일반재산
법적지위	행정행위(처분)	사법상 계약, 이행청구
허가기간	5년 이내	5년 이내
계약방법	일반입찰원칙(예외허용)	
사용료	연간, 1일, 시간, 회수 (공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조)	
산출기초	면적(전용+공용)×재산가격(공시지가)×요율	
사용료납부	선납원칙, 매년고지, 연 100만원 초과 시 분납가능(이자부과)	

※ 학교재산은 대부분 행정재산이므로 사용허가만 가능

공유재산의 위임사무

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 제14조(공유재산의 관리와 사무의 위임)
 서울특별시교육감 행정권한의 위임에 관한 조례 제6조(소속 학교장에게 위임하는 사항)
 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제15조의2(입목·죽 처분)
 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제2조

주요 내용

① 공유재산 사무의 관리

- ▶ 총괄재산관리관 : 서울특별시교육청 교육행정국장
- ▶ 재산관리관 : 서울특별시교육청 교육재정과장, 교육장, 고등학교장, 직속기관장
- ▶ 분임재산관리관 : 유치원장, 초·중학교장, 본청 각 담당관·과장

② 공유재산관련 학교장 위임사무

- ㉡ 초·중·기술학교·공민학교·고등공민학교 및 유치원과 이에 준하는 각종학교
: 소관 행정재산의 운용·유지·보존 및 사용허가
- ㉢ 위의 각종학교 이외의 각급학교
: 소관 행정재산의 관리(단, 취득은 기부채납 및 무상양수에 한함)·사용허가 및 변상금 징수
- ㉣ 소관재산 중 공작물·입목·죽·무체재산의 관리·처분 및 용도폐지
- ㉤ 소관건물의 취득 및 멸실에 따른 등기·등록(단, ㉡의 각급학교는 제외)

Tip

공작물·입목·죽·무체재산의 관리·처분 및 용도폐지는 학교장 위임사무이나,
공유재산 심의회 대상으로 심의후 용도폐지 가능하여,
 행정재산을 용도폐지하여 일반재산으로 전환한 상태에서 처분가능함.

공유재산관리조례 제15조의2(입목·죽 처분) 학교장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입목·죽을 처분하는 경우에는 **학교운영위원회의 심의**를 거쳐야 한다. 다만, 재해 등으로 긴급한 경우에는 예외로 한다.<신설 2019. 1. 3.>

1. 조달청 가격정보를 기준으로 1주당 200만원 이상인 입목·죽
2. 문화적, 역사적, 상징적 가치가 있다고 판단되는 입목·죽

재산관리자가 해야할 일

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 제9조(공부 등록 등), 제44조(재장과 실태조사), 제47조(공유재산의 현황 작성 등)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제8조(공유재산 관리대장), 제9조(실태조사), 제10조(재산의 유지·보존)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 시행규칙 제14조, 제22조, 제23조, 제24조

주요 내용

① 재산대장 관리

- ▶ 재산의 변동 상황 기록 유지

② 공유재산 실태조사(매년)

- ▶ 재산대장과 관련 공부(토지대장, 토지등기부등본, 건축물대장, 건물등기부등본 등)와 실제 관리중인 재산 간의 일치 여부
- ▶ 실태조사 절차 : 실태조사 대상 작성 → 공부발급 및 현황도 작성 → 실태조사 → 불일치 사항에 대한 조치 이행 → 결과 보고 → 대장정리(에듀과인-통합자산관리)

③ 공유재산 결산

- ▶ 재산 증감 및 현재액 보고
- ▶ 관련 대장 및 부속도면 정리

※ 재산관리관이 비치·정리하여야 할 대장의 종류(전산입력으로 같음)

- ▶ 공유재산관리대장(서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제23조)
- ▶ 임차재산대장(서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제25조)
- ▶ 공유재산 사용수익허가정리부(서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 제14조)

※ 재산 정보 열람 및 발급 사이트

- ▶ 정부24(<https://www.gov.kr/portal/main>) : 토지대장, 건축물대장, 토지이용계획확인원, 개별공시지가
- ▶ 대한민국 법원 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>) : 토지·건물 등기부등본
- ▶ 서울시 3차원 지도(<http://gis.seoul.go.kr>), 국토교통부 스마트국토정보(<https://kgeop.go.kr/>)

2 공유재산의 취득(기부채납)

공유재산의 취득에는 토지수용, 건물의 신·증축, 공작물 설치, 기부채납 등의 종류가 있으며, 학교에서 이루어지는 부속건물 기부채납을 중심으로 정리하였습니다.

기부채납대상 여부 검토

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 제7조(기부채납)

공유재산 및 물품관리법 시행령 제5조(기부채납)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제14~15조(기부채납 원칙 등)

주요 내용

- ① 기부채납 대상재산의 내구연한 고려
 - ▶ 내구연한이 무상 사용허가기간(최대 20년)보다 장기인 경우에 한하여 가능
 - ▶ 건물이 아닌 기계·기구 등으로서 철거, 분해, 운반 등이 용이한 시설물은 영구시설물이 아니기 때문에 기부채납 대상에서 제외(예 : 놀이공원시설 등)
- ② 기부채납의 대상이 되는 재산은 공유재산에 편입할 물건(공유재산 및 물품관리법 제7조)으로 재산의 증가가 있어야만 채납이 가능. 즉 사유 부동산(토지, 건물)과 그 종물을 기부하는 경우에만 가능
- ③ 내장 및 건물마감공사(벽체, 창호, 미장, 방수, 석공사 등)의 시설은 주물을 구성하는 요소의 과정으로서 골조와 결합되어 일체를 이루게 되므로 종물관례라 할 수 없으므로 기부채납 대상이 될 수 없음
- ④ 관리하기 곤란하거나 필요로 하지 아니하는 것인 경우(직접사용하기 곤란하거나, 재산가액대비 유지보수비용이 지나치게 많은 경우 그밖에 재정에 이익이 없는 경우) 또는 기부에 조건이 수반된 경우에는 기부채납할 수 없음

기부채납 승인 신청

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 시행규칙 제17조(기부채납)

주요 내용

- ① 기부채납신청서 제출
 - ▶ 제출처 : 유·초·중학교 → 교육지원청 재정지원과장

고등학교 → 본청 교육재정과장

② 공유재산심의회 대상(서울특별시교육비특별회계소관 공유재산관리조례 제5조)

▶ 5억이하일 경우 : 공유재산심의회 생략가능

▶ 5억초과일 경우 : 공유재산심의회 개최

※ 20억원이상일 경우 : 공유재산관리계획 대상(시의회 의결대상)

③ 기부채납승인 통보 : 교육감 / 교육장→학교장

기부채납 대상 건물 신·증축 절차

관련 법령

학교시설사업 촉진법 제5조의2 제3항

학교시설사업 촉진법 시행령 제8조 제1항

학교시설사업 촉진법 시행규칙 제2조 제1항

건축법 제22조 제1항, 제38조

주요 내용

학교	① 교육지원청 학교시설지원과 사전 협의 ② 건축물축조승인 신청서 및 승인서 (50m'이하일 경우 생략 가능)제출
교육지원청	③ 축조승인(관할 소방서 협의)
학교	④ 건축행위 보고 ▶ 제출처 : 학교 → 교육지원청 학교시설지원과 ▶ 불입물 : 공사착공 신고서, 각종 설계도서(평면도, 입면도, 배치도, 기존 건축물대장, 설계서)
교육지원청	⑤ 건축행위 통보 → 관할 자치구(건축과)
학교	⑥ 공사완료보고 ▶ 시기 : 공사완료 후 7일 이내 → 교육지원청 학교시설지원과 ▶ 불입물 : 학교시설 사용승인에 관한 신청서 및 사용승인서 건축물대장 등재신청서
교육지원청	⑦ 사용승인 → 학교 ⑧ 건축물대장 등재 신청 → 관할 자치구 건축과 ⑨ 건축물 등재 통보 → 학교

※ 고등학교는 본청 교육시설과와 협의

Tip

가설건축물(컨테이너 등)인 경우, 학교시설사업촉진법 운용 및 건축 관계법령에 의거 단순비품 아니므로 관계법령에 의거 행정절차를 반드시 이행(지역교육청과 사전 협의)

▶ 가설건축물축조신고서 제출(학교→교육지원청)하여 신고필증 받아야 함

▶ 존치기간 만료 시 존치연장 신청(만료 7일 전까지 교육지원청)하여 신고필증 받아야 함

※ 건축법 제20조

※ 건축법시행령 제15조 제5항 제8호

지방교육행·재정통합시스템(Edufine) 재산대장 등재

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제8조(공유재산 관리대장)
서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 시행규칙 제23조(대장 및 도면 등 작성 비치)

주요 내용

[Edufine] 재산대장 정리

재산등록	통합자산관리→재산관리→재산대장관리→조회→등록→재산종류[건물]→ 재산구분[행정재산(공용)]→취득구분[기부채납]→세부항목 작성→저장
------	--

공유재산 증감이동보고

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례 시행규칙 제24조

주요 내용

공유재산증감이동보고서 제출

- ▶ 제출처 : 유초·중학교 → 교육지원청 재정지원과장
고등학교 → 본청 교육재정과장

교육연구시설 공제 추가 가입

관련 법령

화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제11호

주요 내용

건물 신축(증축)분에 대해 한국교육시설안전원(<https://www.koies.or.kr/index>)
교육연구시설 공제 추가가입신청서 입력

- ▶ 제출처 : 유초·중학교 → 교육지원청 재정지원과장
고등학교 → 본청 교육재정과장

3 공유재산의 처분

학교 건물은 모두 행정재산이므로, 행정재산을 처분(철거 등)하고자 할 경우 반드시 용도폐지승인 신청절차를 거친 후 일반재산으로 변경하여야만 처분(철거 등)할 수 있습니다.

건물의 처분

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제5조(공유재산심의회 설치 및 기능)

제2항 제1호

건축물관리법 제30조(건축물 해체의 허가)

건축물관리법 시행령 제21조(건축물 해체의 신고 대상 건축물 등)

건축물관리법 시행규칙 제11조(건축물 해체의 허가신청 등)

건축물관리법 시행규칙 제16조(건축물 해체공사 완료 신고)

주요 내용

① 공유재산심의회 안건(“용도폐지 및 철거” 사업설명서) 제출

▶ 행정재산(토지, 건물, 공작물, 입목·죽, 무체재산)의 용도폐지는 금액에 상관없이 공유 재산심의 대상임.

▶ 서울시교육청 공유재산심의회 개최 전에 본청에서 소속 학교로 안건 제출 공문 시행

▶ 사업설명서(안건) 제출처 : 초·중학교 → 교육지원청 재정지원과장

고등학교 → 본청 교육재정과장

② 용도폐지 및 철거 승인 통보 : 교육감 또는 교육장 → 학교장

③ 건축물 해체 허가 신청서(또는 신고서) 제출

▶ 신고대상 : ㉠ 주요구조부 해체를 수반하지 않고 건축물 일부 해체

㉡ 아래의 ㉢와 ㉣와 ㉤에 모두 해당하는 건축물 해체

㉢ 연면적 500㎡ 미만

㉣ 건축물의 높이가 12m 미만

㉤ 지상층과 지하층을 포함하여 3개 층 이하

▶ 허가대상 : 건축물관리법 제30조 제1항에 해당하는 경우 건축물 해체 허가신청서 제출

→ 건축물 해체 허가서 교부(구청 ▶ 학교) → 건축물 해체 공사 → 건축물

해체공사 완료신고서 제출

- ▶ 해체와 동시에 건물 착공하는 경우, 해체허가(또는 신고)와 착공 신고 병행 가능
- ▶ 제 출 처 : 자치구 건축과 (동주민센터에서 처리하는 경우도 있음)

Tip

건축물 해체 허가신청서(또는 신고서)를 제출하여만 건축물대장상에 철거기록이 등재되고, 건물등기부등본에 멸실등기할 수 있어, 건물현황과 재산관련 공부(건축물대장, 건축물 등기부등본)를 일치시킬 수 있습니다.

행정재산(건물외)의 처분

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제5조 제3항(공유재산심의회 설치 및 기능)

주요 내용

① 공유재산심의회 안건(“용도폐지 및 철거” 사업설명서) 제출

- ▶ 공작물, 입목·죽, 무체재산도 행정재산이므로 용도폐지는 금액에 상관없이 공유재산 심의 대상임.
- ▶ 서울시교육청 공유재산심의회 개최 전에 본청에서 소속 학교로 안건 제출 공문 시행
- ▶ 사업설명서(안건) 제출처 : 초·중학교 → 교육지원청 재정지원과장
고등학교 → 본청 교육재정과장

② 용도폐지 심의결과(승인) 통보 : 교육감 또는 교육장 → 학교장

Tip

공작물·입목·죽·무체재산의 관리·처분 및 용도폐지는 학교장 위임사무이나, **공유재산 심의회 대상**으로 심의후 용도폐지 가능하며, 행정재산을 용도폐지하여 일반재산으로 전환한 상태에서 처분가능함.

공유재산관리조례 제15조의2(입목·죽 처분) 학교장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입목·죽을 처분하는 경우에는 **학교운영위원회의 심의**를 거쳐야 한다. 다만, 재해 등으로 긴급한 경우에는 예외로 한다.<신설 2019. 1. 3.>

1. 조달청 가격정보를 기준으로 1주당 200만원 이상인 입목·죽
2. 문화적, 역사적, 상징적 가치가 있다고 판단되는 입목·죽

지방교육행·재정통합시스템(Edufine) 재산대장 정리

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제8조(공유재산 관리대장)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 시행규칙 제23조(대장 및 도면 등 작성·비치)

주요 내용

[Edufine] 재산대장 정리

행정재산 용도폐지	[행정재산을 용도폐지하면 일반재산으로 전환됨] 통합자산관리→재산관리→재산대장관리→조회→재산목록 중 용도폐지 대상재산 선택(더블클릭)→증감구분(감소)→증감사유(용도폐지)→저장
일반재산 철거	[행정재산이 아닌 일반재산으로 전환한 상태에서 철거가능] 통합자산관리→재산관리→재산대장관리→조회→재산목록 중 처분대상 재산 선택(더블클릭)→증감구분(감소)→증감사유(철거)→저장

공유재산 증감이동보고

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례 시행규칙 제24조(증감이동 보고)

주요 내용

공유재산증감이동보고서 제출

- ▶ 제출처 : 유초·중학교 → 교육지원청 재정지원과장
고등학교 → 본청 교육재정과장
- ▶ 제출기한 : 변동이 발생한 다음달 10일까지

4 공유재산의 사용·수익허가

사용허가 계획 수립

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 제20조(사용·수익허가), 제21조(사용·수익허가기간), 제22조(사용료)

공유재산 및 물품관리법 시행령 제12조(사용·수익허가), 제13조(사용·수익허가의 방법)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례 제17조(사용·수익허가)

주요 내용

- ① 행정재산을 그 용도 또는 목적에 장애가 없는 한도 내에서 사용 또는 수익을 허가하는 것
(※행정재산의 원상(原狀) 회복에 어려움이 있다고 인정하는 경우, 재산의 구조와 형질을 변경하거나 시설물의 설치 또는 가공 등으로 행정재산으로서의 사용에 지장을 초래할 우려가 있는 경우에는 그 사용·수익을 승인하여서는 아니됨.)

- ② 사용허가기간 : 5년 이내

구분		허가기간	갱신횟수	갱신기간
사용 허가	일반입찰	5년 이내	1회	5년 범위 내
	수의계약		제한규정 없음	기 허가기간 내

- ▶ 1회에 한하여 갱신가능하며, 갱신기간은 갱신 전 사용허가기간을 넘을 수 없음
- ▶ 사용자는 사용기간 끝나기 1개월 전에 갱신 신청하여야 함
- ▶ 허가기간을 당초 1년으로 한 뒤, 부득이한 사유 없이 계속 연장하여 하는 경우가 없도록 하여야 함 ('부득이한 사유'란 천재지변, 학교의 귀책사유 등으로 인한 특별한 경우)
- ▶ 사용허가 기간을 2년이상일 경우, 사용료는 매년 새로이 산정하여 납입고지함

- ③ 사용허가방법 : 일반입찰 원칙(예외 수의계약)

⇒ 매점설치 여부를 학생 입장에서 검토하여 판단

Tip

매점 운영자 선정을 위한 관련 법령

- ▶ 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(www.onbid.co.kr)을 통해 선정
 - ※ 공유재산 및 물품관리법 시행령 제13조
- ▶ 우선사용허가 관련 법령
 - ※ 장애인복지법 제42조(생업지원) 및 동법 시행령 제27조(생업지원)
 - ※ 독립유공자예우에 관한 법률 제16조의2(생업지원) 및 동법 시행령 제10조의2(생업지원)
 - ※ 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제68조의2(생업지원) 및 동법시행령 제88조의3(생업지원)
 - ※ 노인복지법 제25조(생업지원) 동법 시행령 제18조의2(생업지원)
 - ※ 한부모가족지원법 제15조(공공시설에 매점 및 시설설치)

사용료 산출

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조(사용료)~17조(사용료의 감면), 제21조(일반재산 대부의 준용), 제31조(대부료율과 대부재산의 평가)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례 제21조(일반재산 대부의 준용), 제26조(대부료율 등)

주요 내용

- ① 재산평정가격 산출 공유재산가격평정조서
 - ▶ 재산평정가격=건물평가액(지방세법에 의한 시가표준액)+부지평가액(개별공시지가)
- ② 예정가격작성
 - ▶ 예정가격={ (재산평정가격×50/1000)+부가가치세 }
 - ※ 【매점(연간) 사용료(예정가격) 산출 예시】 참조

사용허가자 선정

주요 내용

입찰의 경우

- ① 매점입찰공고
 - ▶ 전자자산처분시스템(www.onbid.co.kr)에 공고 : 마감일전 7일, 긴급·재입찰공고 5일
 - ▶ 입찰공고 시 예가 및 사용허가 조건 공개 철저 : 운영일수, 시간, 판매조건, 학교여건 등

- ② 입찰등록 및 입찰 실시
- ③ 낙찰자 결정 및 낙찰자 통지
 - ▶ 낙찰자 결정방법 : 예정가격 이상의 최고가격 투찰자
 - ▶ 낙찰자통보 기안문 및 사용허가신청서 교부

수의계약의 경우

- ① 사용허가신청서 접수
- ② 사용허가대상자 선정

Tip

대장가격 3천만원 이하, 건물 기부 채납자, 우선사용허가 대상자를 제외하고, 반드시 일반입찰 방식(대장가격이 3천만원 이하이더라도 신청자가 2명 이상인 때에는 입찰 방식)을 사용허가자 선정하여야 함.

사용허가서 작성

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제17조(사용·수익허가), 제18조(사용·수익 허가부), 제21조(일반재산 대부의 준용), 제31조(대부료 등의 납기)
 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 시행규칙 제14조(사용·수익허가 또는 대부)

주요 내용

① 민원인 협의

- ▶ 사용료 분할납부 여부 결정:분납신청 시 분납신청서(공유재산시행규칙 별지제27호 서식)
- ▶ 분할납부 방법

사용료	분납 방법
100만원 초과	연 6회 범위내

- ▶ 분납하게 될 경우 이행지급보증보험증권을 반드시 징구하여 만약의 사태에 대비
- ▶ 건물에 대한 손해보험가입증서를 받거나 이미 교육시설재난공제회에 가입하였을 경우에는 보험료 상당액(㎡당 113원) 징수

② 사용허가서 작성

- ▶ 붙임 : 허가조건, 손해보험증서(서울특별시교육감을 수령인으로 함)
 ⇒ 교육연구시설 공제 가입한 경우 교육비특회계 세입조치
 (허가조건 제6조 참조)

사용료 징수

관련 법령

공유재산 및 물품관리법 제80조(연체료의 징수)

공유재산 및 물품관리법 시행령 제80조(연체료의 징수)

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제31조 제1항(대부료 등의 납기)

① 사용료 징수

- ▶ 사용료는 학교회계으로 징수, 부가가치세는 세입세출외현금회계 보관금으로 징수
- ▶ 사용료의 납부기간은 사용기간이 1년 이하인 경우 사용시작일 전일까지로 하며, 1년 이상의 경우에는 매년 사용시작일에 해당하는 날로부터 30일 이전
- ▶ 사용허가 기간을 2년이상으로 할 경우에도 사용료는 매년 납입고지 처리함

② 사용료 연체 시 연체료 징수

- ▶ 연체료 고지 : 15일 이내의 기한을 정하여 납부 고지
⇒ 단, 고지한 날로부터 납부한 날까지의 연체료는 징수하지 아니함

연체기간	연체요율
1월 미만	연 12%
1월 이상 3월 미만	연 13%
3월 이상 6월 미만	연 14%
6월 이상인 경우	연 15%

- ▶ 납부기한까지 내지 아니하는 경우에는 내야 할 금액(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수한다. 이 경우 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다
- ▶ 시행령 제14조 제1항 단서에 따라 기간을 정하여 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우 해당 기간 동안의 사용료에 대한 연체료는 제1항 각 호의 구분에 따른 연체료율의 100분의 50을 적용하여 계산

지방교육행재정통합시스템(Edufine) 정리

관련 법령

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 제18조

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 시행규칙 제14조

주요 내용

① 공유재산 대부 및 사용정리부 기록·보존하거나

② [Edufine] 재산대장에 정리

통합자산관리→재산관리→재산신청→사용허가 및 대부→신청서 등록→허가서 등록

매점(연간) 사용료(예정가격) 산출 예시

재산 현황(2017. 8. 1기준으로 매점사용허가할 경우 사용료 산출 예시)

① 사용허가면적 : 130㎡, 매점층수 : 2층 건물의 1층의 일부 사용

② 건물공용면적 : 30㎡, 건물전용면적 : 100㎡

부지공용면적 : 30㎡, 부지전용면적 : 0㎡

(※ 건물공용면적과 부지공용면적은 지방자치단체 공유재산운영기준[행정안전부고시 제2019-89호(2019.12.9.)에 따른 산출식을 이용하여 계산하여야 하며, 위의 면적은 예시일 뿐이며, 매점과 같이 건물의 일부를 사용하는 경우에는 일반적으로 사용허가 받은 자가 전용으로 사용하는 부지가 없으므로 "사용허가 받은 자의 부지전용면적"은 0으로 계산함)

③ 건물구조 : 철근콘크리트, 건물용도 : 학교, 건물경과년수: 1979년 건축

④ 사용료 산출당시 발표된 최근 개별공시지가 : 4,620,000원

구분	산출내역
건물 평가액 산출 (A)	① 건물사용면적 = 전용면적 + 공용면적 $= 100\text{㎡} + 30\text{㎡} = 130\text{㎡}$ ② ㎡당 건물시가표준액 = 건물신축가격기준가액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과년수별 잔가율 $= 670,000\text{원} \times (100/100) \times (115/100) \times (121/100) \times \{1 - (0.02 \times (2017 - 1979))\}$ $= 223,000\text{원}(\text{천원미만 절사})$ ③ 건물평가액 = 건물대부면적 × ㎡당 건물시가표준액 $= 130 \times 223,000\text{원} = 28,990,000\text{원}$
부지 평가액 산출 (B)	① 부지사용면적 = 부지공용면적 + 부지전용면적 ② 부지평가액 = 부지사용면적 × ㎡당 개별공시지가 $= 30 \times 4,620,000\text{원} = 138,600,000\text{원}$
예정가격 산정 (A+B) 조례제26조제2항	● 예정가격 = 연간사용료 + 부가가치세 (부가가치세법 제12조 및 시행령 제38조에 의하여 매점 임대인 경우 과세) $= \{ \text{재산평가액}(\text{건물평가액} + \text{부지평가액}) \times 40/1000(\text{대부요율}) \} + \text{부가가치세}$ $= (28,990,000\text{원} + 138,600,000\text{원}) \times 40/1000 + \text{부가가치세}$ $= 6,703,600\text{원} + 670,360\text{원} = 7,373,960\text{원}$

- ▶ 「지방세법」에 의한 시가표준액은 서울시 홈페이지>분야별정보>세금·재정·계약>세금>세금자료실>시가표준액표(건물,기타)>2017년도 부동산시가표준액표

http://finance.seoul.go.kr/statutory_standard_price#list/1

, 매년 산출방법 및 적용시 연도별 시가표준액표를 확인하여야 한다.

- ▶ 「공유재산 및 물품관리법」 제20조 제2항에 의거 일반입찰에 의하여 사용허가를 한 경우(일반입찰에 의한 대부계약 포함) 입찰에 의한 첫해의 사용료는 최고 입찰가로 결정하고, 2차년도 이후 기간(수의계약에 의한 갱신계약 기간을 포함한다)의 사용료는 매 연도별로 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제31조 제3항에 의거 다음과 같이 산정하여 부과 징수함
※ 사용료 산식(대부료 포함)

【(입찰에 의하여 결정된 첫해의 사용료)×(「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제31조 제2항에 따라 산출한 해당연도의 재산가격)÷(입찰당시의 재산가액)】

- ▶ 매점사용허가 공고문에 예정가격은 사용허가기간 1년에 대한 사용료이며, 2차년도부터는 위와 같이 별도 산정한다는 조항을 반드시 명기하여야 민원야기를 예방할 수 있음

**서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례(2017. 7. 13.)개정
에 따른 공용면적 계산 방법**

▶ 지방자치단체 공유재산운영기준[행정안전부고시 제2019-89호(2019.12.9.)]

건물의 일부를 대부(또는 사용수익허가)하는 경우 공용면적 산출방법	
■ 건물공용면적 산출식	
해당건물의 총 공용면적	$\times \frac{\text{사용·수익허가 또는 대부 받은 자의 건물 전용면적}}{\text{해당 건물의 총 전용면적}}$
■ 부지공용면적 산출식	
해당부지의 총 공용면적	$\times \frac{\text{사용·수익허가 또는 대부 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계)}}{\text{해당 부지 내 건물의 연면적}}$
※ 토지의 사용·대부 받은 자의 부지전용면적은 배타적으로 사용하는 부지를 말하고, 해당 부지의 총 공용면적은 특정인이 사용하는 부지전용면적을 제외한 건물을 사용하는 자들이 공용으로 사용하는 부지면적을 말함. (특정인이 사용하는 부지전용면적이 없는 경우 부지공용면적은 해당 토지 전체 면적이 됨) ※ 건물의 부지면적 산출이 곤란한 경우 「건축법」에 따른 건폐율을 역산(건물바닥면적 ÷ 건폐율)하여 부지면적 산출 가능 예시) 부지가 넓은 공원의 매점 등	

■ 사례 1 : 학교 매점 사용허가 (일반 입찰할 때)

■ 학교 일부를 매점으로 일반 입찰할 때

■ 기초자료

■ 자료 1

건물형태	건물구조	건물용도	건물위치	건물경과연수
일반건물	철근콘크리트	교육연구시설	개별공시지가	1981년 건축

■ 자료 2

－ 해당연도 개별공시지가 : 3,000,000원

■ 자료 3

－ 학교 1층 일부를 매점으로 사용허가

－ 사용허가 전용면적 : 50m²

■ 산출 예시1

<1층 일부 허가> 3층 2층 1층 <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 200px;"> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="width: 100px; height: 20px; background-color: #fde9d9;"></td> </tr> </table>							
1층 건물면적 : 600m ² 허가 전용면적 : 50m ² 층별 공용면적 : 100m ² 시가표준액 : 248,000원 부지면적 : 1,000m ² 부지 공시지가 : 3,000,000원	건물평가액: {50m ² +300m ² ×(50m ² ÷1,500m ²)}×248,000원 =14,880,000원 부지평가액: {0+1,000m ² ×(60m ² ÷1800m ²)}×3,000,000원 =100,000,000원 재산가액: 14,880,000원+100,000,000원=114,880,000원 대부료: 114,880,000원×50/1000=5,744,000원						

■ 사용허가 받은 자의 건물전용면적 : 50m²

■ 해당 건물의 총 공용면적 : 300m²

(건물의 일부를 대부하는 경우, 공용면적은 층별로 산출하여 그 총합을 구하며, 각 층의 교실 등과 같이 학교에서 전용으로 사용하는 실면적을 제외한 복도 등의 면적을 공용면적으로 봄. 위 예시에서는 층별 공용면적이 100m²이므로 3개층의 총합인 300m²를 총 공용면적으로 봄)

■ 해당 건물의 총 전용면적 : 1,500m²

(위 예시에서는 3개층의 면적이 각 600㎡로 같다고 가정하여 총 연면적이 1,800㎡이며 이 중 층별 공용면적인 100㎡이 3개층이므로 총 연면적 1,800㎡에서 총 공용면적인 300㎡를 뺀 1,500㎡를 총 전용면적으로 봄)

■ 사용허가 받은 자의 부지전용면적 : 0㎡

(사용허가 받은 자가 건물 사용 외 전용으로 사용(예:전용 주차장)하는 부지가 없는 경우는 일반적으로 부지전용면적은 0㎡로 봄. 아울러 전용 부지를 사용하는 경우는 부지 대부료를 건물 대부료와는 별도로 산정(부지개별 공시지가×대부료율×면적㎡)하며, 1층으로 이루어진 건물전체를 대부하는 경우를 제외하고는 위 예시와 같이 건물 일부사용에 따른 부지전용면적은 0㎡으로 봄)

■ 해당 부지의 총 공용면적 : 1,000㎡

(해당 건물의 부지면적을 공용면적으로 봄)

■ 사용허가 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계) : 60㎡

(전용면적은 50㎡이며, 건물평가액 산출공식에서 “해당 건물의 총 공용면적 ×(사용허가 받은 자의 건물전용면적÷해당 건물의 총 전용면적)”이 공용면적 산출하는 부분으로 $300㎡ \times (50㎡ \div 1,500㎡) = 10㎡$ 를 공용면적으로 보아 $50㎡ + 10㎡ = 60㎡$ 산출됨)

■ 당해 부지 내 건물의 연면적 : 1,800㎡

(건물 연면적은 $600㎡ \times 3층 = 1,800㎡$ 로 산출)

산출 예시2

<2층 전체 허가>	
3층	
2층	
1층	
2층 건물면적 : 600㎡ 허가 전용면적 : 600㎡ 시가표준액 : 248,000원 부지면적 : 1,000㎡ 부지 공시지가 : 3,000,000원	
건물평가액: $\{600\text{㎡} + 0\text{㎡} \times (600\text{㎡} \div 1,800\text{㎡})\} \times 248,000\text{원}$ $= 148,800,000\text{원}$ 부지평가액: $\{0 + 1,000\text{㎡} \times (600\text{㎡} \div 1,800\text{㎡})\} \times 3,000,000\text{원}$ $= 1,000,000,000\text{원}$ 재산가액: $148,800,000\text{원} + 1,000,000,000\text{원} = 1,148,800,000\text{원}$ 대부료: $1,148,800,000\text{원} \times 50 / 1000 = 57,440,000\text{원}$	

- ▶ 사용허가 받은 자의 건물전용면적 : 600㎡
- ▶ 해당 건물의 총 공용면적 : 0㎡
(건물의 1개층 전체를 대부하는 경우는 공용면적은 없는 것으로 봄)
- ▶ 해당 건물의 총 전용면적 : 1,800㎡
(위 예시에서는 3개층의 면적이 각 600㎡로 같다고 가정하여 총 연면적이 1,800㎡이며 별도 공용면적은 없으므로 1,800㎡)
- ▶ 사용허가 받은 자의 부지전용면적 : 0㎡
(사용허가 받은 자가 건물 사용 외 전용으로 사용(예:전용 주차장)하는 부지가 없는 경우는 일반적으로 부지전용면적은 0㎡로 봄. 아울러 전용 부지를 사용하는 경우는 부지 대부료를 건물 대부료와는 별도로 산정(부지개별 공시지가×대부료율×면적㎡)하며, 1층으로 이루어진 건물전체를 대부하는 경우를 제외하고는 위 예시와 같이 건물 일부사용에 따른 부지전용면적은 0㎡으로 봄)
- ▶ 해당 부지의 총 공용면적 : 1,000㎡
(해당 건물의 부지면적을 공용면적으로 봄)
- ▶ 사용허가 받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계) : 600㎡
- ▶ 당해 부지 내 건물의 연면적 : 1,800㎡
(건물 연면적은 $600\text{㎡} \times 3\text{층} = 1,800\text{㎡}$ 로 산출)

요율, 체감, 납부기한, 분납 방법

1. 예정가격 산출시 요율 적용

- 공유재산및물품관리법시행령 제14조 제1항

연간 사용료는 시가를 반영한 해당 재산 평정가격의 연 1천분의 10 이상의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하되, 월할 또는 일할로 계산할 수 있음

다만, **사용·수익허가를 받은 자가 재난(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난을 말함)에 따른 피해를 입은 경우에는 공유재산심의회의 심의를 거쳐 기간을 정하여 한시적으로 인하한 요율(연 1천분의 10 이상)을 적용할 수 있음.**

- 서울특별시교육비특별회계공유재산관리조례 제21조 및 제26조

①	평정가격의 50/1,000이상	일반적인 경우
②	40/1,000이상	도시계획에 저촉되어 대부분적으로 사용하는데 지장이 있는 경우 청사의 구내재산으로서 공익상 필요하거나 공무원의 후생복지를 목적으로 하는 경우
③	25/1,000이상	공용·공공용으로 사용하는 경우 재산관리관이 위탁하는 사무를 수행하기 위해 교육감의 승인을 받아 사용되는 재산 사립학교와 학교형태평생교육시설이 교육활동 목적으로 사용하는 경우
④	10/1,000이상	농경, 목축, 공립학교 급식 교육감이 자본금을 출자·출연한 법인으로서 교육감이 지정한 법인, 벤처기업, 신·재생에너지, 사회적기업, 사회적협동조합이 사용하는 경우

2. 예정가격의 체감

가. 근거 : 공유재산 및 물품관리법 시행령 제15조

나. 적용

- 2회 걸쳐 입찰을 한 결과 유찰된 후, 사용희망자가 있는 경우에는 예정가격이상으로 수의계약을 체결가능(수의계약은 반드시 해당 회차 입찰이 유찰된 이후 적용)

- 2회 걸쳐 입찰한 결과 유찰된 후 사용 희망자가 없는 경우 3회차 부터는 최초 예정 가격을 체감하여 입찰 실시(이 경우 매 회차 마다 입찰을 한 결과 유찰된 후 사용희망자가 있는 경우 해당 회차의 체감하여 산정한 예정가격 이상으로 수의계약 가능)

- 3회차 일반입찰부터 최초 사용료 예정가격의 100분의 20을 최저한도로 하여 최초 사용료 예정가격의 100분의 10 이내의 금액만큼 매회 그 예정가격을 낮출 수 있음

3. 사용료 납부기한

가. 근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제22조(사용료)
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령제14조(사용료)
- 「서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제31조(대부료의 납기)

나. 사용기간이 1년을 초과하는 경우에는 첫째 연도의 사용료는 사용시작일 전일까지로 하며, 둘째 연도 이후의 사용료는 매년 사용시작일에 해당하는 날부터 30일 이전으로 함

예) 사용허가 기간 : 2017.12.1. ~ 2020.11.30.

2017년(2017.12.1. ~ 2018.11.30.) 사용료 납부기한 : 2017. 11. 30. 까지

2018년(2018.12.1. ~ 2019.11.30.) 사용료 납부기한 : 2018. 11. 02. 까지

2019년(2019.12.1. ~ 2020.11.30.) 사용료 납부기한 : 2019. 11. 02. 까지

4. 사용료 분할납부

가. 근거 :

- 공유재산 및 물품 관리법 제22조 제2항
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조 제6항 및 제7항
- 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제31조 제2항

나. 적용 대상

- 사용료가 100만원을 초과하는 경우만 분할 납부 가능
- 100만원 이상 : 연 6회 범위에서 분할납부

※ 공유재산 및 물품관리법 시행령 개정으로 2021. 4. 15. 현재 공유재산관리조례 일부 개정안 입법예고 중

다. 주의사항

- 분할납부 이자 : 행정자치부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용(“신규취급액기준 COFIX”로 함)
- 분할납부시 보증금 예치 또는 이행보증증권 징구 : 보증금을 예치하게 하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험을 체결하게 하는 경우 그 금액은 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액 이하로 함
- 분할납부하고자 할 경우에는 분할납부 신청서를 제출하여야 함
- 매 분할납부고지 시점에 이자 확인·적용

(근거1) 공유재산 및 물품관리법 시행령 제14조 제7항 중 이자 부분

- 시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신금리를 고려하여 행정자치부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용한 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 분할납부하게 할 수 있음

(근거2) 지방자치단체 공유재산 운영기준 고시 (행정자치부장관이 정하는 고시)

- 제20조 제2항 : 매월 새로 적용하는 고시이자율은 전국은행연합회에서 가장 최근에 공시한 “신규취급액기준 COFIX”¹⁾로 함
- 제20조 제3항 : 분할납부 이자율은 납부고지 시점마다 확인·적용함

- 이자 확인 방법 : 전국은행연합회(<http://www.kfb.or.kr>)



1) COFIX(Cost of Funds Index): 국내 8개 은행들이 제공한 자금조달 관련 정보를 기초로 산출되는 “자금조달비용지수”로서, 이 중 신규취급액기준 COFIX는 정보제공은행들의 월중 신규로 조달한 지수산출대상 자금에 적용된 금리를 가중 평균한 금리지수를 의미함



4) 예시 : 9개월간 4회 분할납부할 경우

- 사용허가기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 사용료 : 10,000,000원(부가가치세 제외)
- 1회 분납이자 : 사용개시 전이므로 이자가 없음
- 2회 ~ 4회 분납이자 : 남은 금액 × 이자일수 ÷ 365일 × 이자율("신규취급액기준 COFIX")

회차	납부일까지 남은금액(A)	기 간	일수(B)	분모(C)	이자율(D)	이자 $A \times B \div C \times D$
2	7,500,000	2017.1.1.~3.31	90	365	1.31%	24,220
3	5,000,000	2017.4.1.~6.30	91	365	1.31%	16,330
4	2,500,000	2017.7.1.~9.30	92	365	1.31%	8,250

※ 상기예시는 분할납부 고지시점에 신규취급액기준 cofix 이자율을 1.31%라고 가정하였으며, 분할 납부고지할 때마다 가장 최근에 고시된 신규취급금액기준 cofix 이자율을 확인하여 적용하여야함.

※ 시행령 개정으로 2021. 1. 5.부터 연간 6회 분할납부 가능

- 분납회차별 납부고지금액 산출내역

회차	해당월	납부기한	산 출 금 액			
			분납금(가)	이자(나)	부가가치세 (다)=(가+나)*10%	납부금액 (가+나+다)
1	1~3월	2016.12.31(A)	2,500,000	0	250,000	2,750,000
2	4~6월	2017. 3.31(B)	2,500,000	24,220	252,420	2,776,640
3	7~9월	2017. 6.30(C)	2,500,000	16,330	251,630	2,767,960
4	10~12월	2017. 9.30(D)	2,500,000	8,250	250,820	2,759,070
계			10,000,000	48,800	1,004,870	11,053,670

※ 부가가치세는 국세청 질의회신서에 따라 위와 같이 분납금(가)와 분납이자(나)를 합산하여 산출하여야 함.

※ 분납금은 학교회계 사용료로, 분납이자는 학교회계 기타행정활동수입으로 징수결정 및 수납처리하고, 부가가치세는 세외현금회계 부가가치세 목으로 수납

5. 부가가치세 환급

- 1) 학교시설의 사용허가하면서 부가가치세를 납부하는 경우 해당시설에 투입된 매입세액(시설공사비, 물품구입비 등을 지출하면서 부과된 부가가치세액)을 공제받을 수 있음
- 2) 『국세기본법 제45조의2』의 규정에 의한 경정청구를 통하여 공제받지 못한 부가가치세를 3년까지 소급하여 환급받을 수 있음
- 3) 경정청구 및 환급 방법

구분	당해연도 누락분	3년간 누락분
방법	다음분기 신고 시 포함하여 작성	부가가치세 경정청구를 통한 환급
제출서류	부가가치세 신고서 1부 매입처별세금계산서합계표 1부	경정청구신고서 1부 매입처별세금계산서합계표 1부 매입세금계산서 사본1부
신고처	국세청 홈택스(전자신고)	관할 세무서 법인세과로 직접 신고
환급방법	신고서상 기재된 통장으로 입금	신고서상 기재된 통장으로 입금

- 경정청구일로부터 2개월 이내 환급 결정

- 4) 부가가치세 환급금은 학교회계 기타행정활동 수입으로 처리

7. 독촉 및 연체료 부과

1) 근거 : 공유재산 및 물품 관리법 제80조(연체료의 징수), 시행령 제80조(연체료의 징수)

2) 납부 고지 방법

- 연체료율로 계산한 연체료를 붙여 납부고지일로부터 15일 이내의 납부기한을 정하여 납부고지
- 이 경우 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부고지를 하되,
- 그 중 마지막(3회차) 납부고지의 납부기한은 연체료를 가산해서 납부고지한 고지일로

부터 3월이내가 되도록 하여야 하며,

- 이후 1년에 1회 이상 독촉을 하여야 한다.

3) 연체료 = 분납원금 * 연체요율 * 연체일수 / 365

※ 분납이자와 부가가치세는 제외하고 원금에 대해서만 부과함.

4) 연체요율

- 연체기간이 1개월 미만인 경우 : 연 12퍼센트
- 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 : 연 13퍼센트
- 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우 : 연 14퍼센트
- 연체기간이 6개월 이상인 경우 : 연 15퍼센트
- 연체기간은 60개월을 초과할 수 없다.

※ 독촉고지 납부기한까지 납부한 경우 고지한 날부터 납부한 날까지의 연체료는 징수하지 않는다.

공유재산 및 물품관리법 제80조 제2항 신설[2021. 1. 5. 시행]

시행령 제14조 제1항 단서에 따라 기간을 정하여 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우 해당 기간 동안의 사용료 및 대부료에 대한 연체료는 제1항 각 호의 구분에 따른 연체료율의 100분의 50을 적용하여 계산할 수 있음

5) 연체료 부과 예시(4회 분할납부 신청 후 2회 분납금을 미납할 경우)

- 사용허가기간 : 2017.1.1. ~ 2017.12.31.

- 분납 신청에 따른 회차별 납부 금액

회차	해당월	납부 고지일	납부기한	산 출 금 액				비고
				분납금(가)	이자(나)	부가가치세(다) =(가+나)*10%	납부금액 (가+나+다)	
1	1~3월	2016.12.1	2016.12.31	2,500,000	0	250,000	2,750,000	기한내 완납
2	4~6월	2017.03.1	2017. 3.31	2,500,000	24,220	252,420	2,776,640	미납
3	7~9월	2017.06.1	2017. 6.30	2,500,000	16,330	251,630	2,767,960	
4	10~12월	2017.09.1	2017. 9.30	2,500,000	8,250	250,820	2,759,070	
계				10,000,000	48,800	1,004,870	11,053,670	

- 2회차 분납금 미납으로 연체료 부과 및 독촉 고지

독촉 회차	독촉 및 연체료 납부 고지일	연체료 등 납부기한	납부 고지 금액(A)				연체료(B)			고지일 기준 독촉금액 (C)= (A)+(B)
			2회차 분납금 (가)	이자 (나)	부가가치세 (다)= (가+나)*10%	소계금액 (라) (=가+나+다)	연체 일수 (마)	연체 요율 (바)	연체료 가*마÷365*바	
1	2017.04.15	2017.04.30					14	12%	11,500	2,788,140
2	2017.05.15	2017.05.29	2,500,000	24,220	252,420	2,776,640	44	13%	39,170	2,815,810
3	2017.06.12	2017.06.27					72	13%	64,100	2,840,740

※ 주의 : 납입고지를 할 때는 고지내역에 1일 체납 시 마다 연체료가 가산된다는 내용을 반드시 고지하여야 하며, 수납 시에도 이를 확인하여 연체료를 징수하여야 함

※ 연체료는 학교회계 기타행정활동 수입으로 징수결정 및 수납처리

6. 사용료의 조정

1) 관련근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제23조, 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제16조
- 서울특별시교육비특별회계소관 공유재산 관리 조례 제30조

2) 적용사유 : 사용료의 급격한 상승에 따른 부담을 완화하기 위하여 조정

3) 적용대상

- 동일인이 공유재산을 1년을 초과하여 계속하여 사용 중인 경우 적용

- 사용료가 전년도보다 5%이상 증가한 경우 조례로 정하는 금액(현행 70%)을 감액
- 동일인이 사용허가 기간 종료 후 중단 없이 계속하여 계약을 갱신하여 사용 중인 경우

4) 조정액 : 5% 초과한 사용료에 대하여 감액을 70%를 적용하여 감액

▶ 2020.12.22. 공유재산 및 물품관리법 시행령 개정(시행일 2021.6.23.)

제16조 해당 연도의 연간 사용료가 전년도 사용료(법 또는 다른 법률에 따라 사용료를 감경받거나 제14조 제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 사용료를 말한다)보다 100분의 5 이상 증가한 부분에 대하여 그 일부 또는 전부를 지방자치단체의 조례로 감액조정할 수 있다

8. 사용·수익 허가의 갱신

- 1) 근거 : 공유재산 및 물품 관리법 제22조, 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조, 제31조, 제31조의 2, 제31조의 2(대부계약의 갱신 시 대부료)
- 2) 사용·수익 허가 갱신 시 사용료 산출 방법
 - 가) 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료
 - 나) 다음의 계산식에 따라 산출한 사용료

$$\text{갱신하기 직전 연도의 연간사용료} \times (\text{제31조 2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격} / \text{제31조 2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산 가격})$$
- 3) 사용료 결정 : 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 사용료(가)와 계산식에 따라 산출한 사용료(나)를 비교하여 큰 금액으로 결정

2022년 공유재산 사용자 상생지원계획 안내

■ 서울특별시교육청 교육재정과 -26382(2021.12.16.) 참조

구분		2021년	2022년
지원대상		공유재산 유상 사용·수익허가 받은 자*가 직접 사용하는 공유재산 사용료 *코로나19 재난으로 인해 시설 사용 중지 임시 휴관 등으로 피해를 받은 소상공인 및 중소기업과 이에 준하는 자 ※ 제외: 담장 밖 사용, 주거용, 직원식당, 주차장 등	좌동
지원기간		<u>2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.</u>	<u>2022. 1. 1. ~ 2022. 6. 30.</u>
지원기준	반환 또는 연장 (중지기간)	공유재산 사용자의 신청에 따라 해당 기간에 대한 사용료 반환 또는 기간 연장	좌동
	사용료율 인하 (사용기간)	공유재산 사용료율 1천분의 10(1%) 적용	좌동
	공공요금 지원 (중지기간)	중지 기간의 공공요금은 학교(직속기관)에서 부담 ※ 수영장 학교는 <u>시설직접금 승인</u> 으로 사용 가능(잔액 부족 시 학교운영비에서 집행)	좌동
	납부유예	학교(직속기관)별 상황에 따라 별도 결정	좌동
지원방법		(환급) 징수 완료 경우 차액 환급(이자 포함) (납부고지) 미부과·미수납된 경우 (수정)납부고지	좌동
재원부담		(학교) 학교회계 예산 부담 단 수영장 학교의 공공요금은 <u>시설직접금 승인</u> 으로 지원 가능 (직속기관) 기관별 과오납반환 단 과오납반환이 불가능한 경우 <u>예산 지원</u>	좌동

5[[허가 대상인지 신고대상인지 확인후 작성]

서울○○초등학교

수 신 서울특별시○○구청장(건축과장)또는 ○○동장
(경유)

제 목 건축물 해체 허가 신청서(또는 해체 신고서) 제출

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 건축물관리법 제30조 및 시행규칙 제11조에 의거 우리학교 건축물 해체 허가 신청서(또는 해체 신고서)를 붙임과 같이 제출하니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 건축물 해체 허가 신청서(또는 해체 신고서) 1부. 끝.

서울○○초등학교장

담당

행정실장

교장

협조자

시행

우

전화

접수

/

전송

/

/ 공개

■ 건축물관리법시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2020. 12. 11.> 세움터(www.eais.go.kr)에서도 신청(신고)할 수 있습니다.			
건축물 [] 해체 허가신청서 [] 해체 신고서			
• 어두운 난()은 신청인(신고인)이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)			
허가(신고)번호		접수일시	처리일
			처리기간 7일
관 리 자	성명(법인명)		생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	주소 (전화번호:)		
	「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 문서 송달에 동의합니다.		
	전자우편 송달 동의	[] 동의함 [] 동의하지 않음	
		관리자 (서명 또는 인)	
	전자우편 주소 @		
시 공 자	성명(대표자명) (서명 또는 인)		상호명
	주소 (전화번호:)		건설업면허번호
건 축 물	위치		
	연면적 합계 m ²	해체 건축물 수 주 건축물 (동) 부속 건축물 (동)	
건 축 물 해 체	사유		
	해체공사 기간 년 월 일부터 년 월 일까지		
석면 함유재	[] 천장재(아스칼텍스, 아미텍스 등) [] 바닥재(아스타일 등)		[] 해당 없음
존치 여부	[] 지붕재(슬레이트 등) [] 파이프보온재(석면포)		
하수처리시설 철거 여부	[] 천정단열재(석면포) [] 그 밖의 사항		
하수처리시설 철거 여부	[] 철거함 [] 철거하지 않음		
「건축물관리법」 제30조 제2항, 같은 법 시행령 제21조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제11조제1항·제3항에 따라 위와 같이 건축물 해체 허가신청서(해체 신고서)를 제출합니다. 년 월 일 신청인(신고인) (서명 또는 인) 구청장 귀하			
첨부서류	해체계획서(해체 허가신청의 경우 「건축물관리법」 제30조제3항 및 같은 법 시행령 제21조제4항에 따라 검토를 받아 제출합니다)		수수료 없음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]			

해체 대상 건축물 동별 개요

주/부속 구분	동 명칭	층수 (지상, 지하)	높이	건축면적	연면적	구조	특수구조 건축물 여부

※ 「건축법 시행령」 제2조제18호나목 또는 다목에 따른 특수구조 건축물의 유형을 적으며, 건축물이 여러 유형에 해당하는 경우에는 모두 적습니다.

「건축물관리법」 근거규정

「건축물관리법」 제30조제1 항	관리자가 건축물을 해체하려는 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·자치구 구청장에게 허가를 받아야 합니다. 다만, 「건축물관리법」 제30조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신고를 하면 허가를 받은 것으로 봅니다.
-------------------------	---

유의사항

「건축물관리법」 제51조제1 항제9호·10 호, 제54조제1 항제8호 및 같은 조 제2항제3호 ·제4호	1. 석면이 함유된 건축물을 해체하는 경우에는 「산업안전보건법」 등 관계 법령에 적합하게 석면을 먼저 제거·처리한 후 건축물을 해체해야 합니다. 2. 건축물의 해체허가를 받지 않고 건축물을 해체하다가 공중의 위험을 발생하게 하거나 해체계획서를 기술자의 검토·확인을 받지 않음으로써 건축물에 중대한 파손을 발생시켜 공중의 위험을 발생하게 한 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처합니다. 3. 건축물 해체허가를 받지 않고 건축물을 해체하면 1천만원 이하의 과태료를 부과합니다. 4. 해체계획서를 부실하게 작성하거나 거짓으로 작성한 경우 또는 해체계획서를 기술자의 검토·확인을 받지 않거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·자치구 구청장에게 제출하지 않은 경우에는 500만원 이하의 과태료를 부과합니다.
---	--

처리절차

신고의 경우	신고서 작성 ➔ 제출		신고인	특별자치시·특별자치도 또는 시·군·자치구 해체허가(신고) 부서			
허가의 경우	신청서 작성 ➔ 접 수 ➔ 검 토 ➔ 심 의 ➔ 검 토 ➔ 허가서 작성 ➔ 허가서 발급	신청인	특별자치시·특별자치도 또는 시·군·자치구 해체허가(신고) 부서	국토안전관리원(「건축물관리법」 제30조제4항에 해당하는 경우로 한정함)	특별자치시·특별자치도 또는 시·군·자치구 해체허가(신고) 부서		

[건축물 해체 허가 신청서 제출→ 허가서교부→ 건축물해체(철거) 이후 단계 예시임]

서울○○초등학교

수 신 서울특별시○○구청장(건축과장)또는 ○○동장
(경유)

제 목 건축물 해체 공사 완료 신고서 제출

1. 관련

- 서울○○초등학교-1234(2○○○.○.○) : 건축물 해체 허가 신고서 제출
- 서울특별시○○구 건축과-456(2○○○.○.○): 건축물 해체 허가서 송부

2. 건축물관리법 제33조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 따라 우리학교 건축물 해체 공사 완료 신고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 건축물 해체 공사 완료 신고서 1부. 끝.

서울○○초등학교장

담당	행정실장	교장
시행		접수
우		/
전화	전송	/ 공개

(뒤쪽)

해체공사 결과 동별 개요

주/부속 구분	동 명칭	층수 (지상, 지하)	높이	건축면적	연면적	구조	멸실여부

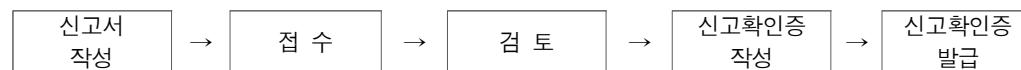
「건축물관리법」 근거규정

「건축물관리법」 제33조제1항	관리자는 건축물의 해체공사를 끝낸 날부터 30일 이내에 허가권자에게 건축물 해체공사 완료신고를 해야 합니다.
「건축물관리법」 제34조제1항	관리자는 해당 건축물이 멸실된 날부터 30일 이내에 건축물 멸실신고서를 허가권자에게 제출해야 합니다. 다만, 해체허가를 받은 건축물을 전면해체하여 반출이 완료된 경우 건축물 해체공사 완료신고를 하면 멸실신고를 한 것으로 봅니다.

유의사항

「건축물관리법」 제54조제3항제10 호	건축물 해체공사 완료 시 완료신고를 하지 않은 경우 200만원 이하의 과태료를 부과합니다.
「건축물관리법」 제54조제3항제11 호	건축물 멸실신고를 하지 않은 경우 200만원 이하의 과태료를 부과합니다.

처리절차



신고인

자치구 해체허가(신고) 부서

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

서울○○초등학교

수신자 서울특별시○○교육지원청교육장(재정지원과장)

(경유)

제목 공유재산 증감이동보고

서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산관리조례시행규칙 제24조에 의하여 행정재산 증감이동을 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 공유재산 증감이동보고서 1부. 끝.

서울○○초등학교장

담당

행정실장

교장

협조자

시행

접수

우

/

전화

전송

/

/ 공개

[별지 제18호 서식]

공유재산 증감이동보고서

(금액단위 : 원)

일련 번호	재산 종류	지목 (종목)	소 재 지	증		감		증감 년월일	등록일		증감 사유
				수 량	가 격	수 량	가 격		등기 일자	공유재산 전산시스템 입력일자	

※ 작성방법

- 재산종류 : 토지, 건물, 공작물, 입목죽, 공작물, 무체재산을 기재함.
- 지목 및 종목 : 지목은 토지의 지목현황을 기록하고, 종목은 건물일 경우 교사, 청사, 사무소, 정보센터, 체육관, 창고 등 용도를, 공작물은 명칭을, 입목죽은 나무명을, 무체재산은 재산명칭을 기재함.
- 증·감별로 각각 별도 작성(감은 적색으로 기록) 하되 재산종류 및 지목(종목) 별로 작성
- 등록일 : 등기일자(등기부등본 갑구의 "접수"란의 기재일자) 및 나이스 실제 입력일자 기재

위와 같이 재산 증감 이동을 보고합니다.

20 년 월 일

관리자 직 : 성 명 : (인)

서울특별시○○교육지원청교육장 귀 하